

๖.๒ ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ (ข้อ ๙๖)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นดำเนินการพิจารณาซ้ำ

คดีก่อนข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า อธิบดีกรมเจ้าท่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้เคยยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย พ. ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย พ. รื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนที่ล่งล้าลำน้ำเจ้าพระยา และหากไม่ยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้รื้อถอนได้เองโดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย พ. เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น ซึ่งในคดีดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๓๖/๒๕๕๓ โดยพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย พ. รื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสิ่งล่งล้าลำน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเกินกว่าขอบเขตที่ได้รับอนุญาต จำนวน ๒๗๘.๙๒ ตารางเมตร หากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย พ. ไม่รื้อถอนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอนโดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย พ. เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ซึ่งต่อมาได้มีการรื้อถอนอาคารดังกล่าวตามคำบังคับของศาลปกครองแล้ว โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชำระเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอาคารดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีฐานะเป็นคู่กรณีและเป็นผู้สืบสิทธิของคู่กรณีในคดีก่อนตามลำดับ มาฟ้องคดีนี้โดยคำฟ้องในข้อหาที่หนึ่งได้ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรับผิดในมูลละเมิดอันเนื่องมาจากการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างขนาด ๒๗๘.๙๒ ตารางเมตร และเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินตามที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้เคยชำระให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นค่ารื้อถอนอาคารในคดีก่อน รวมทั้งเรียกค่าขาดประโยชน์และขอให้ปลูกสร้างอาคารส่วนที่รื้อถอนไปแล้วให้กลับคืนสภาพเดิมหรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมก่อนถูกรื้อถอน กรณีจึงเห็นได้ว่าทั้งสองคดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยอย่างเดียวกันว่า การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างล่งล้าลำน้ำของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ขนาดพื้นที่ ๒๗๘.๙๒ ตารางเมตรได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้เคยวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวในคดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๓๖/๒๕๕๓ แล้ว ดังนั้น คำฟ้องคดีนี้ในข้อหาที่หนึ่ง จึงเป็นการดำเนินการกระบวนการพิจารณาซ้ำตามข้อ ๙๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๖๐/๒๕๖๖)



กรณีศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ

คดีก่อนผู้ถูกฟ้องคดีเคยฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ฟ้องคดีในคดีนี้) และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เบิกจ่ายเงินเดือนในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องออกจากราชการเนื่องจากถูกไล่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้กลับเข้ารับราชการ คดีดังกล่าวจึงมีประเด็นต้องพิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินเดือนในระหว่างที่ไม่ได้มาปฏิบัติราชการให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการซึ่งถูกสั่งให้ออกปลดออก หรือไล่ออกจากราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และข้าราชการซึ่งถูกสั่งให้ออกปลดออก หรือไล่ออกจากราชการแล้วต่อมาได้รับการพิจารณายกโทษ พ.ศ. ๒๕๓๘ หรือไม่ ส่วนคดีนี้ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินเดือนในระหว่างที่ไม่ได้มาปฏิบัติราชการที่ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นไปในระหว่างที่ยังไม่พ้นกำหนดเวลาอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดซึ่งตกเป็นลาภมิควรได้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๔๐๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องส่งคืนเงินเดือนในระหว่างที่ไม่ได้มาปฏิบัติราชการซึ่งผู้ฟ้องคดีได้จ่ายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ อันเป็นคณะประเด็นกับที่ศาลจะต้องวินิจฉัยในคดีก่อน จึงไม่ใช่การดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำที่จะต้องห้ามตามข้อ ๙๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๐๑/๒๕๖๕)

คดีนี้องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา โดยไม่ส่งมอบงานงวดที่ ๓ ซึ่งเป็นงานงวดสุดท้ายภายในกำหนด ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (หุ้นส่วนผู้จัดการ) ร่วมกันชำระค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนคดีก่อน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฟ้องผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ส่งมอบแบบแปลนประตูทางเข้า-ออก และแบบแปลนป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเมืองให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ การบอกเลิกสัญญาจ้างของผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นฝ่ายผิดสัญญาจ้าง จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำงานสำหรับงานงวดที่ ๓ แล้วเสร็จบางส่วน ผู้ฟ้องคดีจึงต้องชำระค่างานก่อสร้างเฉพาะส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงนำคดีมาฟ้อง



ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกค่าปรับ และส่งมอบแบบแปลนประตูทางเข้า-ออก และแบบแปลนป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเมืองให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ผู้ฟ้องคดีจ่ายค่าจ้างในส่วนที่ได้ทำงานแล้วเสร็จพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งศาลในคดีก่อนวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานก่อสร้างงวดที่ ๓ แล้วเสร็จบางส่วน จึงพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีจ่ายค่าจ้างในส่วนดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่วนในเรื่องค่าปรับจากการก่อสร้างล่าช้าอันมีสาเหตุจากการไม่ส่งมอบแบบแปลนฯ จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์คำพิพากษาในคดีดังกล่าว คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด กรณีจึงเห็นได้ว่า ในคดีก่อน ศาลวินิจฉัยเกี่ยวกับค่าปรับเฉพาะที่เกิดจากสาเหตุการก่อสร้างล่าช้าอันเนื่องมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ส่งมอบแบบแปลนฯ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เท่านั้น ส่วนค่าปรับจากการทำงานงวดที่ ๓ แล้วเสร็จบางส่วน แต่ไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญา นั้น ศาลในคดีก่อนยังมีได้วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเรียกค่าปรับกรณีก่อสร้างล่าช้าจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ เพียงใด การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น คดีนี้เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าปรับจากการก่อสร้างล่าช้าดังกล่าว จึงไม่ถือเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำตามข้อ ๙๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๘/๒๕๖๖)

๖.๓ ฟ้องซ้ำ (ข้อ ๙๗)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นฟ้องซ้ำ

คดีก่อนศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาและคดีถึงที่สุดแล้ว โดยพิพากษาให้องค์การบริหารส่วนตำบลสวด (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการเบิกจ่ายเฉพาะเงินเดือนที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ กฎหมาย ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามคำบังคับแล้วโดยเบิกจ่ายเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำพิพากษา การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดยื่นคำฟ้องเป็นคดีนี้ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งพร้อมดอกเบี้ย เงินชดเชยความก้าวหน้าทางการงาน ค่าขาดกำไรและรายได้ รวมทั้งต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงและขาดความน่าเชื่อถือซึ่งค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว นั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดย่อมรู้ถึงความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยไม่ดำเนินการเบิกจ่ายเงินที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่ามีสิทธิได้รับในระหว่างที่ถูกไล่ออกจากราชการในขณะที่ยื่นฟ้องคดีเดิมแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดย่อมรู้ถึงสิทธิเรียกค่าเสียหายดังกล่าว



จากผู้ถูกฟ้องคดีในคดีเดิมได้ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกไม่ได้เรียกค่าเสียหายในคดีเดิม แต่ได้นำคดีมาฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่กรณีเดียวกันโดยอาศัยเหตุเดียวกับคดีเดิมเพื่อเรียกค่าเสียหายเป็นคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้น จึงเป็นการฟ้องซ้ำซึ่งต้องห้ามตามข้อ ๙๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป. ๑๕/๒๕๖๕)

คดีก่อนผู้ฟ้องคดีเคยยื่นฟ้องกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีนี้) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในคดีนี้) และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม ๓ คน ว่ามีการออกโฉนดที่ดินทับที่ดิน ส.ค. ๑ ที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลปกครองชั้นต้นเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการออกโฉนดที่ดินพิพาท และให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องจากการออกโฉนดที่ดินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งค่าเสียหายจากการอ้างถึง น.ส. ๓ ฉบับที่ใช้โฉนดดังกล่าวเพื่อเข้าทำลายโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความเนื่องจากผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดี และต่อมาศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น คดีดังกล่าวจึงถึงที่สุดตามมาตรา ๗๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้โดยบรรยายฟ้องว่า ได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกถอนโฉนดที่ดินพิพาทตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่เนื่องจากระยะเวลาได้ล่วงเลยมากกว่า ๘ ปี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่แล้วเสร็จ อันเป็นการละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกถอนโฉนดที่ดินพิพาท รวมทั้งใบจอง และ น.ส. ๓ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดินดังกล่าวตลอดจนรายการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับโฉนดที่ดิน และชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินพร้อมดอกเบี้ย นั้น กรณีเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์อันแท้จริงที่จะฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนโฉนดที่ดินพิพาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องจากการออกโฉนดที่ดินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดีอันเป็นคำขอหลักในคดีนี้ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีมิได้มีเจตนาที่จะขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามขั้นตอนและกระบวนการที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ศาลจะกำหนด คำบังคับโดยสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ ภายในเวลาที่ศาลปกครองกำหนดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น คำฟ้องคดีนี้จึงมีมูลเหตุและคำขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนโฉนดที่ดินพิพาท และให้ชดใช้ค่าเสียหาย แก่ผู้ฟ้องคดีเช่นเดียวกันกับคดีก่อน แม้ในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนตัวคู่กรณีจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และมีคำขอแตกต่างจากคดีก่อนบ้างก็ตาม แต่คำฟ้องก็มีสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับหลักเป็นอย่างเดียวกันกับคดีก่อน จึงมีประเด็นที่ศาล ต้องวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน รวมทั้งประเด็นที่ว่า ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา การฟ้องคดีหรือไม่ถึงที่สุดแล้ว กรณีจึงเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีซึ่งมีคู่กรณีเดียวกันและมีประเด็นที่ต้อง วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับคดีก่อนที่ศาลมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและถึงที่สุดไปแล้ว มาฟ้องต่อศาลอีก ซึ่งต้องห้ามตามข้อ ๔๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๖/๒๕๖๖)

คดีก่อนผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องนายอำเภอประโคนชัยเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย (ผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้) เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นายกองค้การบริหาร ส่วนตำบลหนองบอนเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และนายกองค้การบริหารส่วนตำบลบึงกุเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต่อศาลปกครองชั้นต้น โดยฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ละเลยต่อหน้าที่ในการกันเขต ที่ดินสาธารณประโยชน์โคกกะโดนออกจากที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) ของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แก้ไขแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลงโคกกะโดน ออกจากที่ดิน น.ส. ๓ ของผู้ฟ้องคดี และให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ร่วมกันจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลปกครอง ชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา เนื่องจากการยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดี ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ คดีจึงเป็นอันถึงที่สุดตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องกรมที่ดินเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อศาลปกครองชั้นต้น โดยมีคำขอข้อ ๑ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแก้ไขหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ที่ออกทับที่ดินของผู้ฟ้องคดีตาม น.ส. ๓ ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา เนื่องจาก เป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด โดยมีโต้แย้งคำสั่งไม่รับคำฟ้องในข้อหาที่ฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแก้ไขหนังสือสำคัญสำหรับ ที่หลวงที่ออกทับที่ดินของผู้ฟ้องคดี คำสั่งไม่รับคำฟ้องข้อหาดังกล่าวไว้พิจารณาจึงเป็นอันถึงที่สุด การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นเป็นคดีนี้ โดยฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ออก



หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกเกาะดอนสาธารณประโยชน์ ตำบลดินตาม น.ส. ๓ ของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขภาพถ่ายทางอากาศ หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงโคกเกาะดอน พ.ศ. ๒๕๔๒ พร้อมทั้งแก้ไขแนวเขตหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงดังกล่าวให้ตรงกับหลักฐานที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมที่ดิน โดยมีคู่กรณีเดียวกันกับคดีก่อน แม้จะมีคำขอท้าทายฟ้องที่แตกต่างกับคดีก่อนแต่เมื่อพิจารณาคำฟ้องและคำขอท้าทายฟ้องโดยตลอดแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ที่จะให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขแนวเขตหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงที่ออกทับที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งประเด็นดังกล่าวศาลปกครองชั้นต้นในสองคดีก่อนได้มีคำสั่งชี้ขาดถึงที่สุดแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีที่ได้มีคำสั่งชี้ขาดคดีถึงที่สุดแล้วมาฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่กรณีในคดีก่อนอีกในประเด็นที่ศาลได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน จึงเป็นการฟ้องซ้ำซึ่งต้องห้ามตามข้อ ๔๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๒๙/๒๕๖๖)**

คดีก่อนข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีรับราชการทหารและขึ้นทะเบียนกองประจำการต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ขอลาออกจากราชการทหารโดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเป็นพันจ่ากองหนุนประเภทที่ ๑ ขั้นที่ ๒ มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้บรรจุเข้ารับราชการใหม่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ๓ (ปลัดอำเภอ) และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอรับบำเหน็จบำนาญ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่าข้าราชการทหารเมื่อลาออกจากราชการต้องปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕ ที่กำหนดให้นายทหารประทวนกองหนุนที่ยังไม่พ้นกองหนุนจะต้องออกจากกองหนุนเบี้ยหวัดก่อน จึงจะมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญด้วยเหตุทดแทนกรณีกลับเข้ารับราชการใหม่ในตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการก่อนพ้นกองหนุนประเภทที่ ๑ ขั้นที่ ๒ ไม่มีระบุในข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงินเบี้ยหวัดฯ ให้สามารถขอรับบำเหน็จบำนาญได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืน คดีดังกล่าวจึงถึงที่สุดแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเป็นคดีนี้โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีปลดจากทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ขั้นที่ ๒ ซึ่งมีฐานะเป็นทหารที่ออกจากกองหนุนมีเบี้ยหวัดแล้ว ทำให้มีสิทธิได้รับบำนาญเหตุทดแทนพร้อมดอกเบี้ย จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเห็นได้ว่า คดีนี้มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยเช่นเดียวกับคดีก่อนว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายหรือไม่ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องจึงเป็นกรณีที่คู่กรณีเดียวกันนำคดีที่ศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

มาฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน อันเป็นการต้องห้ามตามข้อ ๙๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๓๑/๒๕๖๖)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นฟ้องซ้ำ

แม้ในคดีนี้กับคดีก่อนจะมีเหตุสืบเนื่องอย่างเดียวกันและจะมีคู่กรณีเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อได้พิจารณาคำฟ้องและคำขอในคดีก่อนแล้วเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า การที่เจ้าพนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้จดทะเบียนการจำนองที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดี เพื่อเป็นประกันหนี้ตามสัญญากู้เงินระหว่างผู้ฟ้องคดีและนาย บ. กับ ธนาकर ก. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกคืนโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดี จากธนาकर ก. หากธนาकर เพิกเฉย ให้ผู้ถูกฟ้องคดีจัดทำโฉนดที่ดินขึ้นใหม่และแก้ไขหรือเพิกถอน รายการจดทะเบียนจำนองดังกล่าวแล้วส่งมอบแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงาน ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติ หน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่คำฟ้องในคดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา แล้วต่อมาได้มีหนังสือสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง แจ้งตอบผู้ฟ้องคดีว่า ไม่สามารถดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือ ของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การฟ้องคดีนี้จึงมิได้เป็น ประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับคดีเดิมที่ต้องห้ามมิให้คู่กรณีเดียวกันฟ้องกันอีก ตามข้อ ๙๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒/๒๕๖๕)



บทที่ ๕

วิธีพิจารณาคดีปกครอง

๑. บททั่วไป

๑.๑ หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ข้อ ๕)

๑.๑.๑ หลักผู้มีสิทธิฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับการเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ หลักเหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำรถยนต์ไปทำสัญญาประกันภัยรถยนต์ไว้กับบริษัท ส. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ด้วยวิธีผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาประกันภัยเริ่มต้นวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สิ้นสุดวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ขับรถคันดังกล่าวไปประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนป้ายกรมทางหลวง ในท้องที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จนรถได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำรถคันดังกล่าวเข้าอู่ซ่อมแซมแล้ว คิดเป็นเงินจำนวน ๑๘๓,๔๑๐ บาท แต่เมื่อมีการเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนตามสัญญากรมธรรม์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กลับปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยกล่าวอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มิได้จ่ายเบี้ยประกันภัยให้ครบถ้วนและได้มีการบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงร้องเรียนเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ร้องเรียนต่อคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อีกทางหนึ่งด้วย แต่เมื่อเห็นว่าเวลาได้ผ่านพ้นไปนานพอสมควรแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้รับคำตอบตามข้อร้องเรียนดังกล่าวจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น โดยศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สั่งการให้เลขาธิการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการพิจารณาข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ร้องเรียนกรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่รับผิดชอบ



จ่ายค่าสินไหมทดแทนจากการที่รถยนต์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เกิดอุบัติเหตุ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด โดยในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้เป็นคนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่าง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จากกรณีพิพาท ตามสัญญาประกันภัยด้วยการจ่ายเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งรับไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ติดใจที่จะฟ้องคดีนี้อีกต่อไป กรณีจึงต้องถือว่า เหตุแห่งความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่ประสงค์จะให้ศาลกำหนดค่าบังคับ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการวินิจฉัยคำร้องเรียน ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปฏิบัติตามสัญญาประกันภัยตามกรมธรรม์ฉบับดังกล่าว นั้น ได้หมดสิ้นแล้วโดยศาลไม่จำเป็นต้องมีค่าบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ทั้งสองอีก และหมดความจำเป็นที่จะให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาวินิจฉัยคดีนี้อีกต่อไป **(คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๓๓/๒๕๖๕)**

ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการ แจ้งผลการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษแก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏ ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้นว่า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้ประชุมพิจารณาเรื่องของผู้ฟ้องคดี โดยมีมติเห็นชอบว่า ผู้ฟ้องคดีมีผลงานไม่ผ่าน เกณฑ์การประเมิน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้แจ้งมติดังกล่าวไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๙ ซึ่งเป็นต้นสังกัดของผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้ว อันมีผลเป็นการปฏิบัติตามคำขอที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องแล้ว เหตุแห่งความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่ กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นเหตุ แห่งการฟ้องคดีย่อมหมดสิ้นไป ศาลปกครองไม่จำเป็นต้องออกคำบังคับให้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๒๙/๒๕๖๕)**

คดีนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแยกเป็น ๒ กรณี คือ กรณีที่หนึ่ง ความเสียหายจากการนำแผ่นยางสังเคราะห์ที่ใช้งานในร่มไปใช้งานกลางแจ้ง ซึ่งเป็นคำสั่งพิพาทในคดีนี้ ให้รับผิดชอบจำนวน ๔๔๕,๔๒๑.๔๓ บาท และกรณีที่สอง ความเสียหาย จากการจัดซื้อแผ่นยางสังเคราะห์ในราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็น ให้รับผิดชอบจำนวน ๒๙๔,๕๐๐ บาท



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ซึ่งต่อมาได้มีคำสั่งแก้ไขให้รับผิดชอบจำนวน ๑๗๖,๗๐๐ บาท ความเสียหายทั้งสองกรณีจึงเป็นความเสียหายคนละส่วนซึ่งแยกต่างหากจากกัน แม้จะมีมูลเหตุจากการจัดจ้างปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งเดียวกันก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ อันเป็นวัตถุแห่งคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยให้ยุติเรื่องความรับผิดชอบความเสียหายจากการนำแผ่นยางสังเคราะห์ที่ใช้งานในร่มไปใช้งานกลางแจ้ง เพราะยังถือไม่ได้ว่าทางราชการได้รับความเสียหาย และผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๔๔๕,๔๒๑.๔๓ บาท ตามคำสั่งดังกล่าวให้แก่ทางราชการอีกต่อไป เหตุแห่งการฟ้องคดีที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่าไม่ต้องรับผิดชอบตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีดังกล่าวย่อมหมดสิ้นไป ศาลจึงไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าบังคับคดีนี้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อีกต่อไป ส่วนที่อ้างว่าผู้ฟ้องคดียังคงต้องรับผิดชอบกรณีการซื้อแผ่นยางสังเคราะห์ในราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็นจำนวน ๑๗๖,๗๐๐ บาท ตามคำสั่งที่ออกมาภายหลังนั้น คำสั่งดังกล่าวไม่ใช่คำสั่งที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอนในคดีนี้ และหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวได้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ. ๑๓/๒๕๖๕)

ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) พิจารณาอุทธรณ์และแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คัดค้านการกำหนดเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยเร็ว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยมีมติยกคำร้องของผู้ฟ้องคดีและยื่นแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าตามที่ได้ประกาศไว้ จากนั้นสำนักงานกำกับกิจการพลังงานได้มีหนังสือแจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว จึงถือได้ว่าเหตุแห่งการละเลยต่อหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าของผู้ถูกฟ้องคดีในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ได้หมดสิ้นลงแล้ว ไม่มีเหตุที่ศาลจะต้องพิจารณาคดีเพื่อมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวภายในเวลาที่ศาลปกครองกำหนดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อเหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๒๕/๒๕๖๕)



กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่า เหตุแห่งการฟ้องคดียังไม่หมดสิ้นไป

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๓ หลักการดำเนินวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยคู่กรณีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๔ หลักคำฟ้องเพิ่มเติมต้องเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

คำฟ้องเดิมผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) จ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตามสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เลขที่ ๔๔/๒๕๕๔ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย โดยเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีหายไป ๐.๓ เท่าของอัตรา เงินเดือนข้าราชการบรรจุ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่จ่ายค่าจ้างในส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ หักไว้พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบจากคำให้การ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่ง ของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่กำหนดให้ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเท่านั้น บุคลากรสายสอนที่ไม่มีตำแหน่งวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนแทบจะไม่มีโอกาสได้รับเงินส่วนนี้ ประกาศดังกล่าวจึงเป็นการเลือกปฏิบัติและไม่เป็นธรรม ขอให้ศาลพิจารณาและพิพากษาในส่วน ของการจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลและให้เพิกถอนประกาศดังกล่าว อันเป็นการฟ้องขอให้ เพิกถอนกฎอันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น คำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องจึงเป็นคำฟ้องเพิ่มเติมที่เพิ่มข้อหาขึ้นมาใหม่และไม่เกี่ยวข้องกับ คำฟ้องเดิมพอที่จะรวมการพิจารณาในคราวเดียวกันได้ อันเป็นกรณีที่ศาลไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ว่าคำฟ้องเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ต้องเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิมตามข้อ ๕ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๓๖/๒๕๖๕)

๑.๑.๕ หลักศาลไม่อาจก้าวล่วงไปใช้อำนาจทางปกครองแทนหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๖ การชั่งน้ำหนักประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ส่วนบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๗ แบบคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๘ หลักศาลที่มีอำนาจบังคับคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๙ หลักศาลต้องพิพากษาคดีตรงตามคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๑๐ หลักการฟังความสองฝ่าย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๑๑ หลักการพิจารณาคดีระบบไต่สวน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การยื่นหรือขยายระยะเวลา (ข้อ ๖)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๑.๓ การดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ (ข้อ ๗)

๑.๓.๑ กรณีที่ศาลเห็นเอง

กรณีที่ศาลได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับคำสั่งศาล แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตามคำสั่งศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด นั้น ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์โดยผิดระเบียบ ศาลจึงไม่อาจรับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ เนื่องจากเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน จึงต้องยกอุทธรณ์ตามข้อ ๑๑๑ (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าศาลปกครองสูงสุดได้ส่งสำเนาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้คู่กรณีจัดทำคำแก้อุทธรณ์ และส่งสำเนาคำแก้อุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบต่อไป ซึ่งถือเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยผิดหลง อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๐๘ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ดังกล่าว ศาลจึงมีอำนาจสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นเสียทั้งหมดได้ตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ เดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๔/๒๕๖๕ และที่ อ. ๓๔๘/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๑.๓.๒ กรณีที่คู่กรณีมีคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ การยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาล (ข้อ ๑๓)

คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำขอให้พิจารณาตีใหม่ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา ถือเป็นคำฟ้องตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว จึงต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นต่อศาลหรือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนต่อเจ้าพนักงานไปรษณีย์ หรืออาจส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัลอื่น หรือโทรสาร ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเฉพาะการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นต่อเจ้าพนักงานไปรษณีย์ ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือตัวแทนหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

จากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้ดำเนินกิจการไปรษณีย์เท่านั้น เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำขอให้ศาลพิจารณาคำพิพากษาคดีใหม่ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา โดยส่งให้บริษัท โกลบอล เจท เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ J&T EXPRESS เป็นผู้นำส่ง ภายในกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งคำสั่งตามข้อ ๔๙/๑ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แต่เนื่องจากบริษัท J&T EXPRESS เป็นบริษัทประกอบกิจการรับขนส่งของเอกชน และไม่ปรากฏว่าได้รับอนุญาตหรือมีสัญญาหรือข้อตกลงในการประกอบกิจการส่งไปรษณีย์กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท J&T EXPRESS จึงไม่ใช่ตัวแทนหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้ดำเนินกิจการไปรษณีย์ ดังนั้น การส่งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองชั้นต้นของผู้ฟ้องคดีโดยยื่นต่อบริษัท J&T EXPRESS จึงมิใช่การส่งทางไปรษณีย์ลงทะเลเบียนตามหนังสือแจ้งคำสั่งศาล และมีใช่เป็นการยื่นต่อเจ้าพนักงานไปรษณีย์ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ที่ศาลจะรับไว้พิจารณาได้ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๓/๒๕๖๕)**

ในการอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครอง ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษามาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยในคดีนี้ได้แก่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามเอกสารการติดตามสถานะสิ่งของของของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ว่า ได้มีการบันทึกรับฝากคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ กรณีจึงเป็นการยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ฝากคำอุทธรณ์นำส่งศาลปกครองชั้นต้นในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ โดยให้บริษัท แพลซ เอ็กซ์เพรส จำกัด ที่ถือได้ว่าเป็นบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตหรือมีสัญญาหรือข้อตกลงในการประกอบกิจการไปรษณีย์กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นั้น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ทำคำชี้แจงยื่นต่อศาลว่า บริษัท แพลซ เอ็กซ์เพรส จำกัด เป็นบริษัทขนส่งเอกชนที่ไม่มีอำนาจในการดำเนินกิจการรับส่งไปรษณีย์กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตามกฎหมาย และไม่ปรากฏว่าบริษัทดังกล่าวได้รับอนุญาตหรือมีสัญญาหรือข้อตกลงในการประกอบกิจการส่งไปรษณีย์กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แต่อย่างใด ดังนั้น บริษัท แพลซ เอ็กซ์เพรส จำกัด จึงไม่ใช่ตัวแทนหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้ดำเนินกิจการไปรษณีย์ การส่งคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยบริษัทดังกล่าวจึงไม่ใช่เป็นการยื่นคำอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานไปรษณีย์ และถือไม่ได้ว่าวันที่ผู้ฟ้องคดีฝากคำอุทธรณ์ให้บริษัทดังกล่าวนำส่ง เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๘๑/๒๕๖๕)**



๑.๕ การแจ้งข้อความเป็นหนังสือหรือส่งเอกสาร

๑.๕.๑ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (ข้อ ๑๕)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕.๒ โดยวิธีให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือบุคคลอื่นนำไปส่ง (ข้อ ๑๖)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖ การขอตรวจดูเอกสารทั้งหมดหรือบางฉบับในสำนวนคดี หรือขอคัดสำเนาหรือขอสำเนา อันรับรองถูกต้อง (ข้อ ๑๘)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น

๒.๑ อำนาจตุลาการศาลปกครองคนเดียว (มาตรา ๖๑)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ การเสนอคำฟ้องและตรวจคำฟ้อง

๒.๒.๑ การส่งสำเนาคำฟ้อง (ข้อ ๓๓)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๒ ความสมบูรณ์ครบถ้วนของคำฟ้อง (มาตรา ๔๕ ประกอบกับข้อ ๓๗)

๑) กรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจแก้ไขได้

เมื่อศาลปกครองชั้นต้นได้พิจารณาคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ แล้วเห็นว่าตามคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้อง ข้อเท็จจริงยังไม่ชัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับการกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี จึงเป็นคำฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งอาจแก้ไขได้ ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีหมายแจ้งคำสั่งสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมคำฟ้องต่อศาลภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหมายแจ้งคำสั่งศาล โดยส่งหมายแจ้งคำสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่อันเป็น



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ภูมิลาเนาของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ที่แจ้งไว้ในคำฟ้อง กรณีจึงเป็นการส่งหมายแจ้งคำสั่งศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ โดยชอบตามข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แล้ว ต่อมาเจ้าหน้าที่ศาลรายงานมาว่า บ้านที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งไว้ตามคำฟ้องผิด จึงจัดส่งหมายให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้จัดส่งหมายแจ้งคำสั่งไปยังผู้ฟ้องคดีที่ ๒ อีกครั้ง โดยวิธีปิดหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ศาลได้ส่งหมายแจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ทราบอีกครั้ง โดยวิธีปิดหมาย ณ ภูมิลาเนาของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ กรณีจึงเป็นไปตามข้อ ๑๔ ประกอบกับข้อ ๑๖ แห่งระเบียบดังกล่าว โดยศาลไม่มีหน้าที่ต้องโทรศัพท์แจ้งผู้ฟ้องคดีที่ ๒ แต่อย่างใด เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ต้องยื่นคำชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมคำฟ้อง ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ดำเนินการตามคำสั่งศาลจนล่วงเลยระยะเวลาที่กำหนด จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เพิกเฉยไม่ดำเนินการตามคำสั่งศาล มีผลทำให้คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคำฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งศาลปกครองมีอำนาจสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๗ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๐/๒๕๖๔)**

คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ไม่มีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เกี่ยวกับการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ชัดเจนเพียงพอที่ศาลจะพิจารณาได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีแต่ละรายมีการกระทำใดที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี และคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีเป็นไปตามเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองหรือไม่ คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีจึงมีรายการไม่ครบถ้วนตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เป็นคำฟ้องที่อาจแก้ไขให้สมบูรณ์ครบถ้วนได้ ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องโดยกำหนดไปในหมายแจ้งคำสั่งศาลให้ผู้ฟ้องคดีบรรยายข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวกับการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีให้ชัดเจนว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไร และจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อศาล รวมทั้งให้ระบุคำขอว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์จะขอให้ศาลมีคำสั่งบังคับตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับคำสั่งศาล แต่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอขยายระยะเวลายื่นคำขอแก้ไขคำฟ้องจำนวน ๒ ครั้ง โดยครั้งที่หนึ่งอ้างว่าคำฟ้องเดิมสูญหาย ตรวจสอบไม่พบ ผู้ฟ้องคดีอาศัยอยู่จังหวัดลำปาง มีความจำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อที่ศาลปกครองนครศรีธรรมราชเพื่อขอคัดถ่ายเอกสารประกอบการแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง และครั้งที่สองอ้างว่ามีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นคำขอแก้ไขคำฟ้องให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอทั้งสองครั้ง รวมเป็นระยะเวลากว่า ๖ เดือนเศษ อันเป็นระยะเวลาพอสมควรที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถจัดทำคำขอแก้ไขคำฟ้องยื่นต่อศาลได้ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ดำเนินการ



ตามคำสั่งศาลแต่อย่างใด ประกอบกับคดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นเขตอำนาจศาลตามที่อยู่ในทะเบียนราษฎรอันถือเป็นการยื่นคำฟ้องตามภูมิสำเนาของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างในคำร้องอุทธรณ์คำสั่งว่าผู้ฟ้องคดีอาศัยอยู่จังหวัดลำปาง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ จึงไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคขัดขวางถึงขนาดทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจยื่นคำขอแก้ไขคำฟ้องภายในระยะเวลาที่ศาลอนุญาตให้ขยายได้ เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขคำฟ้องตามคำสั่งศาล กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการแก้ไขคำฟ้องให้สมบูรณ์ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีอำนาจสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาได้ตามนัยข้อ ๓๗ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๓/๒๕๖๕)

การดำเนินคดีปกครองมีวิธีการดำเนินคดีที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนโดยประชาชนทั่วไปสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลได้ด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องใช้ทนายความหรือผู้อื่นดำเนินคดีแทน นอกจากนั้น หากคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีมีข้อบกพร่องไม่ชัดเจน พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ยังเปิดโอกาสให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขคำฟ้องที่บกพร่องหรือไม่สมบูรณ์นั้นได้ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีได้เอาใจใส่คดีของตนอย่างเพียงพอ ผู้ฟ้องคดีย่อมสามารถดำเนินการแก้ไขได้ด้วยตนเอง เมื่อคดีนี้ปรากฏว่าคำฟ้องของผู้ฟ้องคดียังไม่มีข้อเท็จจริงเพียงพอที่ศาลจะมีคำสั่งเกี่ยวกับคดีได้ ศาลจึงมีหมายแจ้งคำสั่งศาลให้ผู้ฟ้องคดีทำคำชี้แจง ดังนี้ (๑) ให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงว่าประสงค์ฟ้องขอให้ศาลมีพิพากษาหรือคำสั่งตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไร (๒) ให้ผู้ฟ้องคดีส่งสำเนาหนังสือร้องทุกข์ที่ผู้ฟ้องคดีร้องทุกข์ รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (๓) ให้ผู้ฟ้องคดีส่งสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ของผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ส่งสำเนาหนังสือร้องทุกข์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านตามคำสั่งศาล แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ชี้แจงต่อศาล ในประเด็นว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไร ศาลจึงมีหมายแจ้งคำสั่งศาลให้ผู้ฟ้องคดีทำคำชี้แจงในประเด็นดังกล่าว ยื่นต่อศาลอีกครั้งหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีได้รับหมายโดยชอบแล้ว และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาปฏิบัติตามคำสั่งศาลผู้ฟ้องคดียังคงไม่ชี้แจงต่อศาลแต่อย่างใด กรณีจึงเห็นได้ว่า ศาลปกครองชั้นต้นได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทำคำชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวถึงสองครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามคำสั่งศาล มีผลทำให้คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีเป็นคำฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งศาลปกครองมีอำนาจสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ



ประกอบกับข้อ ๓๗ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๖๑๒/๒๕๖๖)

คดีนี้ในส่วนของการขอให้ผู้ฟ้องคดีมีค่าขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ารายได้ของตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม (พนักงานสถาบัน) ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป พร้อมดอกเบี้ยจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงินเป็นจำนวนตามที่ศาลเห็นสมควร นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป พร้อมดอกเบี้ยจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าศาลปกครองชั้นต้นได้พิจารณาคำฟ้องและคำฟ้องเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอที่ศาลจะมีคำสั่งในชั้นตรวรับคำฟ้องได้ จึงมีหมายแจ้งคำสั่งศาลลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงผู้ฟ้องคดี โดยส่งไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ฟ้องคดีได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงและแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง ดังนี้ ๑. ผู้ฟ้องคดีมีรายได้จากการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และอาจารย์วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม (พนักงานสถาบัน) อย่างไรเป็นจำนวนเงินเท่าใด ๒. ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอย่างไร และตั้งแต่เมื่อใด ๓. ให้แก้ไขคำขอท้ายฟ้องให้ชัดเจนว่า ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายและดอกเบี้ยเป็นจำนวนเท่าใด และให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์ในอัตราตามที่ระบุไว้ในตาราง ๑ ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ทั้งนี้ ให้ดำเนินการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหมายนี้ และต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ว่า ผู้ฟ้องคดีมีรายได้จากการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และอาจารย์วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม (พนักงานสถาบัน) ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนตามใบแจ้งเงินเดือนและค่าตอบแทนประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นเงินรวม ๙๘,๐๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติโดยไม่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงขั้นตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์และไม่แจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยเร็ว ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงิน ดังนี้ ๑. ชดใช้เงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์ดังกล่าวในอัตราที่ระบุไว้ในตาราง ๑ ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง สำหรับคดีที่มีค่าขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาสินค้าได้ ซึ่งเป็นเงินจำนวน ๑๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว ๒. ชดใช้เงินเป็นจำนวนตามที่



ศาลเห็นสมควร นับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย จนกว่าจะชำระเสร็จ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าธรรมเนียมศาลตามกฎหมายในส่วนนี้เป็นเงินจำนวน ๑๐๐ บาท โดยอ้างว่าเป็นค่าธรรมเนียมศาลตามมาตรา ๔๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับตาราง ๑ (๔) ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กรณีจึงเห็นได้ว่าค่าฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ฟ้องว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองละเลยต่อหน้าที่ในการไม่แจ้งชั้นตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ และไม่แจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ตามหนังสือของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายในส่วนที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ารายได้ของตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และอาจารย์วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม (พนักงานสถาบัน) ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงินเป็นจำนวนตามที่ศาลเห็นสมควร นับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เป็นคำฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขคำฟ้อง โดยให้ระบุจำนวนค่าเสียหายที่เรียกร้องมาในคำขอท้ายฟ้องให้ชัดเจนและชำระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้แก้ไข และชำระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองไม่อาจกำหนดค่าบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องขอหานี้ในส่วนคำขอดังกล่าวต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กรณีนี้ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีอำนาจสั่งไม่รับคำฟ้องในส่วนนี้ไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๙๓/๒๕๖๖)

๒) กรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) เป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๓ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕